



특허출원 절차와 보정

김 시 호 교수

메일 : jurist4024@gmail.com



동아대학교 지식재산교육선도대학 사업단

Contents

- 1 특허출원 전 유의사항
- 2 특허 출원절차
- 3 명세서 불비 치유와 보정
- 4 특허고객번호 신청
- 5 특허검색 기출문제



Chapter.

특허발명의 정의

특허출원의 준비과정

특허출원 전 특허 아이디어의 검토

- * 가까운 장래에 실현 가능성이 있는가?
- * 자연법칙 이론과 배치되지 않는가?
- * 관련 선행기술이 있는가?
- * 기존 선행기술보다 발전된 효과가 있는가?
- * 기술공개할 필요성이 있는가? (Know-how)
- * 경쟁자가 회피설계 가능한가?
- * 상업적 성공 가능성은 있는가?

특허출원 절차

특허출원 전 특허 명세서 기재 검토

- * 명세서가 발명자의 발명 내용을 그대로 표현하고 있는가?
- * 관련 선행기술에 대해 정확하게 기술하고 있는가?
- * 명세서에 사용된 기술 용어 및 도면 표현이 정확한가?
- * 특허청구범위 독립항에 발명의 필수 요소가 포함 되었는가?
- * 독립항에 포함된 중요하지 않는 기술적 한정이 있는가?

특허출원 절차

그러나 특허출원이 다른 사람보다 늦게 한 것이라면???

그리고 특허출원 명세서와 방식의 요건을 갖추지 못하였다면???



특허등록 불가능

특허출원이라 함은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명의 공개를 전제로 하여 특허청에 대하여 특허를 받고자 하는 의사를 객관적으로 표시하는 행위를 말하며, 특허 절차는 서류의 내용과 형식이 적법한 절차를 갖춘 후 특허청에 제출하는 출원으로부터 시작된다.

특허출원 절차

한 시간 빠른 특허 출원 - 벨의 전화기

■ 1876년 2월15일 2개의 특허출원(미 특허청)

- 발명전화기의 핵심: 전류<-> 소리로 바꿈(전자석/진동판)
- 알렉산더 그레이엄 벨 vs 엘리사 그레이
- 알렉산더 그레이엄 벨: 1876.2.15 오후1시경 접수
- 엘리사 그레이 : 1876.2.15 오후2시경 접수

■ 논란 및 판정

- 특허청 접수 직원의 증언-> 알렉산더 그레이엄 벨에게 특허권 부여

■ 메시지

- 훌륭한 발명을 하는 것 못지않게 먼저 공식화함도 중요



Chapter.

특허출원 절차

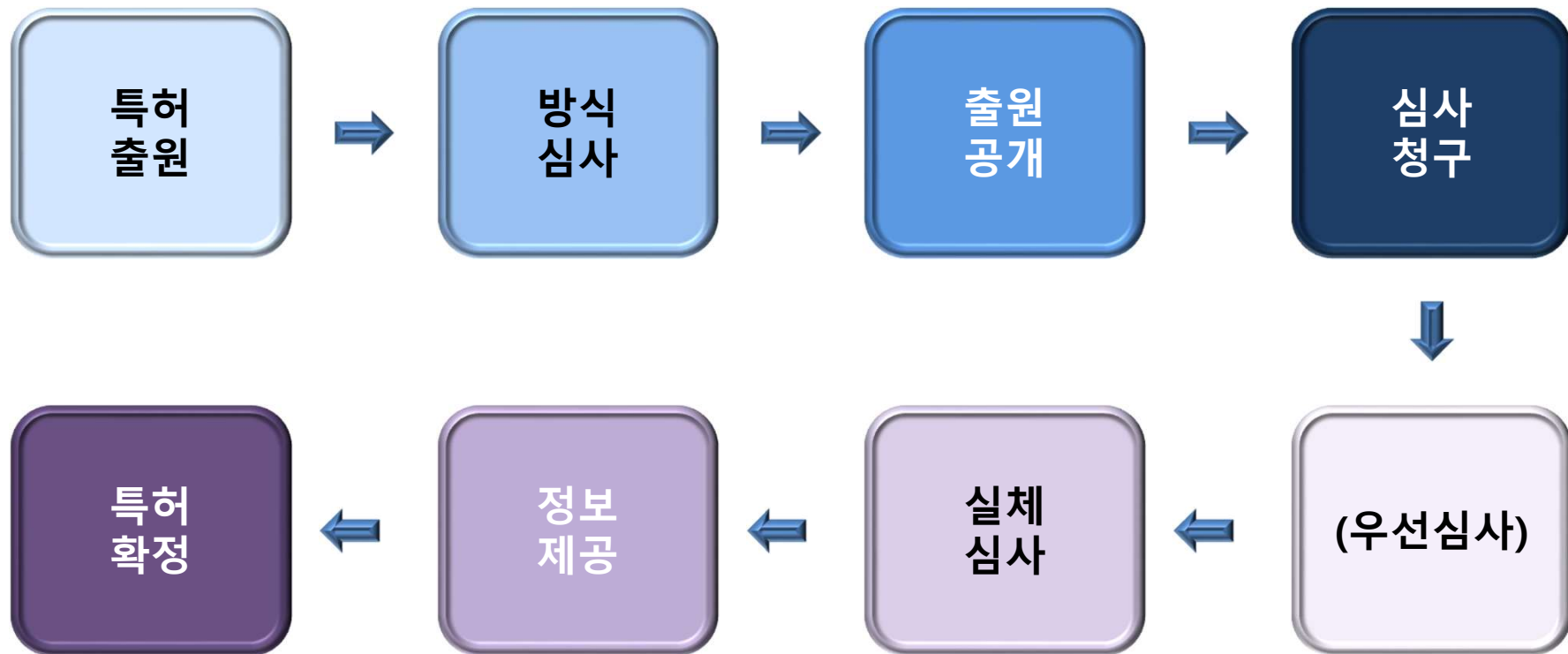
특허출원 절차

기출 15회
(특허출원절차)



특허출원 절차

특허출원에서 등록까지의 절차



특허출원 절차

특허출원

- 일반적인 경우 : 대리인인 변리사를 이용하여 특허출원

[별지 제2호 서식] <개정 2009.7.3>

계 호	
변 리 사 자 격 증	
☐ 성 명 :	사 진 3.5×4.5cm
☐ 생년월일 :	
위 사람은 「변리사법」 제3조에 따른 변리사의 자격이 있음을 증명합니다.	
년 월 일	
특 허 청 장 직인	

297mm×210mm(인쇄용지(특급) 120g/㎡)

- 특허출원 절차 : 변리사가 모두 처리함

특허출원 절차

특허출원

- 자신이 직접 출원하는 경우 : 특허로 방문(www.patent.go.kr)

특허로 출원부터 등록, 수수료납부까지 편리하게!

출원신청 특허관리 증명서발급 수수료관리 고객센터

특허고객번호부여신청

STEP 1 프로그램 설치 및 확인

STEP 2 파일/첨부서류 확인

STEP 3 출원인 구분선택 및 실명확인

STEP 4 특허고객번호 부여신청

[설치 프로그램 안내]

프로그램이 자동으로 설치되지 않은 경우 아래의 목록을 확인하시고 수동으로 설치하시기를 바랍니다.

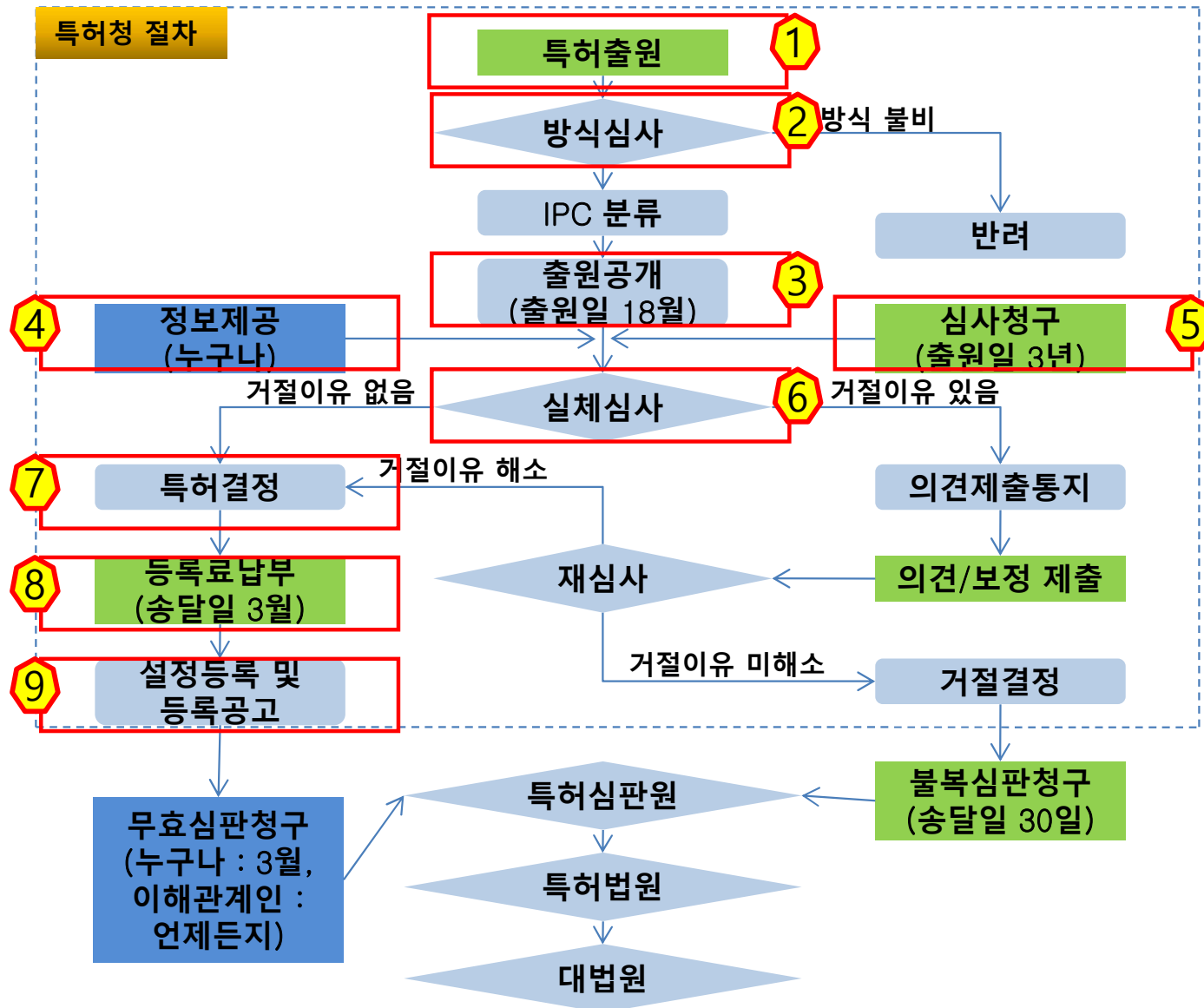
프로그램	설치 확인 방법	설치 확인	도움말	설치
자바 실행환경	설치확인 클릭 시 파일탐색기가 실행이 되면 설치가 정상적으로 됐습니다.	설치확인	특허고객번호부여 신청 및 출원신청 등 특허로 이용시 필요합니다.	다운로드
전자서명	설치확인 클릭 시 로그인 창이 실행이 되면 설치가 정상적으로 됐습니다.	설치확인	포괄위임등록 신청과 같이 특허로 이용시 필요합니다.	다운로드
로그인 인증		설치확인	출원접수 및 재증명 발급 등 특허로 이용시 필요합니다.	다운로드

다음 >

프로그램 설치 및 확인을 마치면 다음 버튼을 클릭하세요.

- 특허고객번호 신청 등 온라인 또는 오프라인 절차에 맞추어 특허출원 진행해야 함

특허출원 절차(등록 가능한 특허)



특허출원 절차

정당한 권리자의 특허출원

① 권리능력, 행위능력

일반적인 권리, 의무의 주체가 될 수 있는 법률상의 지위 또는 자격을 가지고 있을 것
미성년자, 피성년후견인이 아닐 것

② 발명자 또는 승계인

발명을 완성한 자 일 것 (선출원주의와 선발명주의 비교)

당사자 간의 약정이나, 상속 그 밖의 일반승계에 의하여 적법하게 권리를 이전 받은 자
기업의 직무발명의 경우 자연인의 발명을 기업이 승계

③ 특허청, 특허심판원 직원이 아닐 것

상속 또는 유증의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없음

- 타인의 특허를 악용할 가능성과 자기의 특허를 자기가 심사하는 불합리 방지

특허출원 절차

출원서류의 작성

특허에 관한 제반 절차에서 서면주의를 요구하고 있는 것은 발명의 내용을 서면으로 특정함으로써 심사의 편의나 적정화는 물론 특허권의 권리 내용을 명확히 할 필요가 있을 뿐만 아니라 발명을 사회 일반에 널리 공개하여 이를 타인이 이용하게 하기 위해서는 서면에 의하지 아니하면 어렵기 때문이다. 특허출원에 필요한 서류는 특허출원서, 명세서, 필요한 도면 및 요약서이다.

① 출원서

특허출원서는 발명자 및 출원인에 대한 인적 사항이나 특허출원을 하는 데 필요한 기초적 사항, 그리고 특허법상 제도의 적용을 받기 위한 각종 취지를 기재한 서면을 말한다.

특허출원 절차

② 명세서

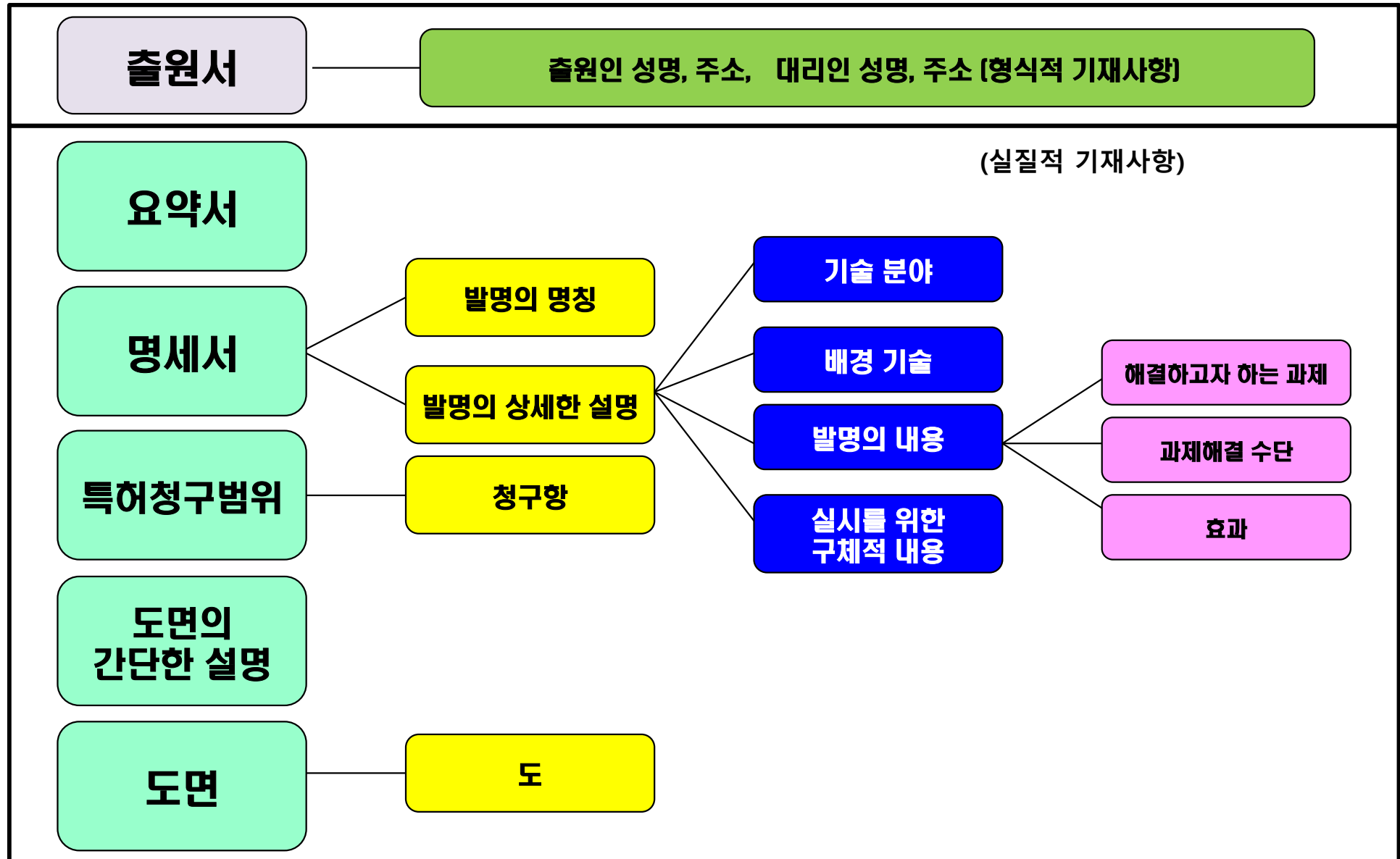
명세서란 특허를 받고자 하는 발명의 기술적인 내용을 문장을 통해 명확하고 상세하게 기재한 서면을 말한다 명세서에는 발명의 설명과 청구범위를 기재하도록 되어 있다.

③ 도면

도면은 발명의 실시예를 구체적으로 표시하여 발명의 실체를 파악하는 데 도움을 주는 서면을 말한다. 명세서의 보조 수단으로 이용되며, 어떤 경우에 도면이 필요한지에 대해서는 별도의 규정이 없다. 실무상 협의의 물건발명은 물질발명이나 방법발명과 달리 발명의 특정을 위해 반드시 도면을 첨부하여야 한다.

④ 요약서

요약서는 기술정보의 용도로 사용하기 위해 제출을 의무화한 것으로서, 요약서 제도는 출원 건수의 증가 및 기술내용의 복잡화 추세에 대응하여 특허정보의 효율적 이용을 위한 대책으로 도입되었다. 한편, 이러한 요약서는 그 기재가 매우 간략히 표현되고 있기 때문에 기술정보의 용도로 사용하여야 하며, 특허발명의 보호범위를 정하는 데에는 사용할 수 없다.



특허출원 절차

출원서류의 제출

출원인은 출원서류가 작성되면, 출원서류를 서면 또는 전자문서에 의해 제출하게 된다. 출원에 관한 사무는 확실 및 신속이 요청되므로 일정한 방식에 따라(요식주의) 서면 또는 전자문서에 의한다(서면주의).

방식 심사

선출원주의 하에서는 누가 먼저 출원하였는지가 중요한 문제인데 선 후 출원의 판단은 특허청장의 방식심사를 통해 부여된 출원일자에 의해 이루어진다. 방식심사라 함은 특허청장이 출원인 대리인의 절차능력, 제출된 서류의 기재 방식 및 첨부 서류, 수수료 납부 사항 등 절차에 대한 흠결 유무를 심사하는 것을 말한다. 특허청장은 방식심사를 통해 출원인이 제출한 출원서류의 수리 여부를 결정하게 된다.

Thank You for Listening



동아대학교 지식재산교육선도대학 사업단

IP DongA